

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 59/2533

นางวิมล สุวรรณราช กับพวก

โจทก์

พันตำรวจโทเต็มศักดิ์ ช้างแก้ว กับพวก

จำเลย

นายพงษ์ศักดิ์ วิริยะพาณิชย์ ทนาย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 112)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นคนสัญชาติไทย ให้จำเลยที่ 2 และที่ 4
ร่วมกันออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่โจทก์ที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีสัญชาติไทย ให้
ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1ที่ 2 ที่ 4 ยื่นคำร้อง
ดังกล่าว (อันดับ 104,108,107)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ
92)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เดชา สุวรรณโณ-ชุม สุกแสงเปล่ง-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>